

מסורת הש"ס

(א) תוספתא דתמורה פ"ג, (ב) [תוספתא] איתא בתלמתי הרי זו לאשמי וע"י בתוספות דחולין מא': ד"ה והא], (ג) [שי"ך עוד לדף ה:], (ד) [בס"י איתא ודלא כרבא והיינו דלא כשטיא דרבא דלעיל,

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה והא מפני וכו' ולא מלית אמרת הורא משמע ללדקה או להפקר הסק"ד: (ב) ר"ה דבריו קיימין ודורא: (ג) ד"ה הלא [לימא] רבא וכו' כדמתרין לעיל אלא כר' יהודה:

גליון הש"ס

גב' אם היה מחויב דבריו קיימין. ע"י חולין מה ע"כ תדיר והא לא:

פירוש הרא"ש

הרי הוא עלי כו'. כגון שהיה כבר מונח לפניו ואמר נחמד מן הלשונות: כפני שהוא יד לקרבן. פי' למתפוס כרבנן: דרלבא הרי הוא דהפקר קאמר. ואפי' יד גרידא לא היו: והא כפני שהוא יד לקרבן קתני. ועל כרחיק אהרי הוא וזהאי זה קלי דעלי לא היו יד אלא גורם להניי הוא שיכול להיות יד וכיון דקלי אהרי הוא וזהאי זה משמע דפשיטא ליה ליד לקרבן הוי ולכא כספוקי כרבנן: אחרניא דהמקדש קרבן (אז) [ואמר] הרי זה לקרבן או הרי הוא הלכך המתפוס נגשון זה דעתו נמי אקרבן ואפי'ה קמני עלי אלמא טעמא דקאמר עלי דליכא הוכחה אבל בלא הוכחה לא הוי יד אפי' דדעתיה אקרבן וליכא כספוקי כמדיי אחרני: אלא אימא טעמא דאמר עלי. דבנא עלי נמי הוי יד אלא עילי הוא דמחר אבל אמר דלחברו מותר אבל אמר הרי הוא דלמא הרי הוא הקדש קאמר ולא קאמר הרי הוא קרבן דמיירי כככר דלא חוי לקרבן: הרי זו אשם לא אמר בלום. שאין אדם מתנדב אשם ומיירי בשפירש אשם ודאי דאילו אשם סתם בנידר ונידר הוא דתנן בשליה

כריתות פרק המביא ר"א אומר מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום והוא נקרא אשם חסידים ומכן צ"צ דחולין (דף מא'): השותק לשם אשם ודאי שמעתו כשרי' דלאו נידר ונידר הוא לשם אשם תלוי שמעתו פסולה ופירושו לשם אשם סתם דהיינו אשם תלוי וירשא דהתם דוקא וסופא לאו דוקא דאי לאו הכי קשיא דיוקא דירשא דירשא אדסיפא: אע"פ שהוא מחוייב הבטאת לא אמר בלום. ולא תלינן דלשם חטאתו קאמר כיון דלא אמר לשם חטאתי אלמא בעיא ידים מוכיחות: אלא ליבא רבא דאמר ברבי יהודה. דכיון דהעמדתו אביי דלא כתגאי וחזר בו גימא נמי דרבא כתגאי דמדבריי יהודה לא אמר גבי גט דוקא רבנן נמי לאו דוקא: ומשני אע"ג דלרבי יהודה לאו דוקא רבא גט לרבנן דוקא ולא חזר בו רבא:

בגדנה ולא נתתינן לאסור בהמה כחטאת אלא נדבה הלכך לא אמר כלום: הרי זו חטאתי. כי היכי דאביי כרבנן ה"ג רבא כרבי יהודה ולא כרבנן: אמר לך רבא ח"ג אנא דאמרי אפי' לרבנן. כדאמר לעיל ופליגי רבא ואביי אליבא דרבנן: עד כאן לא קאמרי רבנן התם אלא משום דאין אדם מגרש אשת חבירו. כאן משמע דמוכחות הוי ממניא ונגיטין משמע דהוה להוכיח שמגרשה בלא גט ומריייהו תננה וז"ע בתוס' ממילתיה דידים שאין מוכיחות:

רש"י

דאין אדם מגרש את אשם חבירו. דאי כתב הרי את מותרת לכל אדם משמע דלאשמו קאמר דאשת איניש דעלמא אינו מגרש ומוכחא מיילמא וספיר מגרש: **אבל בעלמא**. דאי אפשר למימר הכי בעינן ידים מוכיחות: **אבל לא קאמר עלי לא**. דהרי הוא לא משמע כלום דבעינן ידים מוכיחות: **אמר לך אביי**. לעולם לא

בעינן ידים מוכיחות והכא היינו טעמא

דאי לא אמר בלשון קרבן לא מיחסר דלמלא הרי הוא הפקר קאמר דמוכחות הוא להפקר או ללדקה: והא **מפני שהוא יד לקרבן קאמר**. דאסור כקרבן ולא מלית אמרת (א) ללדקה או להפקר הוה משמע: **אבל אמר הרי הוא**. ולא אמר עלי שניהם אסורין דכיון דלא אמר עלי אלא הוא משמע דחבירו נמי אסור דה"ק הרי הוא כהקדש מה הקדש אסור אף אותו דבר נמי אסור: **אע"ג שהוא מחויב חטאת ואשם לאו כלום הוא**. דלא אמר עלי. אלמא בעינן ידים מוכיחות: **אם הוא מחויב**. חטאת או אשם: דבריו קיימין. (ב) הוא דאמר חטאתי אבל לא היה מחויב חטאת אינו כלום הואיל ולא אמר עלי שאם אמר הרי זו עלי חטאת אע"ג דלא היה מחויב א האילן ואמר עלי דבריו קיימין: הא **מני**. הא ברייתא דאמרה לא אמר ולא כלום: **רבי יהודה היא**. דאמר בעינן ידים מוכיחות. ואנא דאמרי כרבנן דאמרי לא בעינן ידים מוכיחות: והא **אמר אביי אנא דאמרי אפי' לר' יהודה**. דלא בעי ידים מוכיחות אלא גבי גט

אבל בעלמא לא והיכי קאמר הכא ר' יהודה היא: **אלא [לימא] רבא דאמר כר' יהודה**. דכיון דאביי לא מתרץ טעמא חליבא דרבנן כדמתרץ לעיל (ג) וכר"י קאמר דיחידאה היא: **לא לעולם רבא אפילו לרבנן**. כדקאמרין ע"כ לא קאמרי רבנן כו' דודאי רבנן סבירא להו בעלמא דידים שאין מוכיחות לא הויין ידים כרבא:

י"ש

לא בעיא ידים מוכיחות ואיהו הוא דאמר אפילו לרבנן הלכך מינאי לא בעיא ודין בעיא דהא צפרק המגרש איבעי לן אי בעי' ודין או לא ולא איפשיטא וכיון דלרבנן דגמי' מספקא להו אית לן למנקט לחומרא דאפשר דמסתבר טעמיה דר"י צודין ממאי דמסתבר כמניא. ואיכא מ"ד דכיון דצודין חישי לרר"י אלמא מספקא לן דלמא מאי דלא בעו רבנן ודין משום דסבירא להו ידים שאין מוכיחות הויין ידים ודין שכן כמניא נמי איכא למימר דלטעמיייהו אזלי ולאו משום דאין אדם מגרש אשת חבירו אלא משום דידים שאין מוכיחות הויין ידים ואנן קי"ל כרבא דאמר לא הויין ידים הלכך בעי ודין ובעי מינאי: מיסיבי הרי הוא עלי וכו' **טעמא דאמר עלי הוא דאסור אבל לא אמר לא**. ואע"ג דבלא עלי ודאי יד מיהא הוי. ומשנינן ודלמא הרי הוא הפקר קאמר כלומר דבלא עלי אפילו יד שאינו מוכיח לא הוי לאסור משום דיד אינו אלא בעלי דאמר ה"ז עלי ואי מסיק דבוריה ואמר הרי עלי אסור. ומקשינן והא מפני שהוא יד לקרבן קתני כלומר מי קתני שהוא יד לנדר יד לקרבן קתני דלקרבן הרי הוא בלא עלי הוי יד שכן דרך המתנדבים לומר הרי הוא קרבן ואפ"ה דוקא בעלי ש"מ דס"ל דידים שאין מוכיחות לא הויין ידים: **אלא אימא טעמא דאמר עלי וכו' אבל אמר הרי הוא שניהם אסורין**. משום דכיון שאין מוכיחות הויין ידים אית לן למינקט לחומרא ודלמא הרי הוא הקדש קאמר: **מיסיבי הרי זו חטאת וכו' אע"פ שהוא מחויב חטאת ואשם לא אמר כלום וכו'**. שאין חטאת בזה נדבה: **סיובסא דאביי**. דהא ודאי יד שאינו מוכיח מיהא הוי דכיון דמחויב חטאת הרי זו חטאתי קאמר: **ואנא לימא רבא דאמר כרבי יהודה**. וכי היכי דהדרינן ממאי דאמרין לעיל דאביי דאמר אפי' כר' יהודה נדהר נמי ממאי דאמר' דרבא אפי' לרבנן:

כריתות פרק המביא ר"א אומר מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום והוא נקרא אשם חסידים ומכן צ"צ דחולין (דף מא'): השותק לשם אשם ודאי שמעתו כשרי' דלאו נידר ונידר הוא לשם אשם תלוי שמעתו פסולה ופירושו לשם אשם סתם דהיינו אשם תלוי וירשא דהתם דוקא וסופא לאו דוקא דאי לאו הכי קשיא דיוקא דירשא דירשא אדסיפא: אע"פ שהוא מחוייב הבטאת לא אמר בלום. ולא תלינן דלשם חטאתו קאמר כיון דלא אמר לשם חטאתי אלמא בעיא ידים מוכיחות: אלא ליבא רבא דאמר ברבי יהודה. דכיון דהעמדתו אביי דלא כתגאי וחזר בו גימא נמי דרבא כתגאי דמדבריי יהודה לא אמר גבי גט דוקא רבנן נמי לאו דוקא: ומשני אע"ג דלרבי יהודה לאו דוקא רבא גט לרבנן דוקא ולא חזר בו רבא:

בגדנה ולא נתתינן לאסור בהמה כחטאת אלא נדבה הלכך לא אמר כלום: הרי זו חטאתי. כי היכי דאביי כרבנן ה"ג רבא כרבי יהודה ולא כרבנן: אמר לך רבא ח"ג אנא דאמרי אפי' לרבנן. כדאמר לעיל ופליגי רבא ואביי אליבא דרבנן: עד כאן לא קאמרי רבנן התם אלא משום דאין אדם מגרש אשת חבירו. כאן משמע דמוכחות הוי ממניא ונגיטין משמע דהוה להוכיח שמגרשה בלא גט ומריייהו תננה וז"ע בתוס' ממילתיה דידים שאין מוכיחות:

כל כנויי פרק ראשון נדרים

ר"ן

ו.

כא א מ"י פ"ד מהל' מעשה הקרבנות הל' ח סמוג עשין קסו:

הגהות מהר"ב רגשובור

[א] רש"י ד"ה דבריו קיימין הוא דאמר חטאתי וכו' הואיל ואמר עלי דבריו קיימין. י"צ ע"י שו"ת הרמ"ע מפלנו סי' כ"ו נשאל על זה שהוא נגד המנהג דמגלה פ"ח ובשקלים וחולין ה ע"ב דאין חטאת נידר ונידר:

תוספות

דטעמא דשמואל משום יד נאמר ודאי דשאני אכול הוי מוכיח שפיר בלא מודרני כדפרישית א"כ גם לשמואל מועיל שאני אכול בלא מודרני כ"י למנהיג"ף י"ג ע"י מיהו ר"י פירש דשאני אכול אינו מוכיח בלא מודרני: אמר קרא נזיר לחור. לרבות ידות מירות כעבדות מה מירות צהפלה אף ידות מירות צהפלה: ע"כ לא קאמרי רבנן דלא בעינן ידים מוכיחות אלא גבי גט משום דמוביחא אלא גבי גט משום דמוביחא דביניה הוא דאין אדם בגרש אשת חבירו אבל בעלמא מי שמעתי לחו. תימה לרבי מקשה דאי כרייתא דלעיל מודרני ממך אסור אלמא דהויין ידים וקשה לאביי ממני דאמר שאני אכול לך אבל בלא לך מותר וי"ל דלא קי"ל לאביי כשמואל אבל י"ל דלך לאו דוקא או שאנא למקטאנא ניחא דאביי שאל רבא כרבי יהודה אבל קשה דכפ"י דנזיר (דף סג.) קאמר איכפא דאביי אית ליה הויין ידים וי"ל דהני שיטות הפוכות צתלמוד והיאז דהתם דאביי אית ליה הויין ידים ד"ה אשם. פ"י ככר מונח לפניו אמר הרי עלי אסור מפני שהוא יד לקרבן ואמר עליו הככר קרבנן שכן מתנדב אדם ואומר הרי עלי טעמא דאמר הרי עלי אסור אבל לא אמר עלי לא וקשה לאביי: אמר לך. כלומר לך אי לא אמר עלי לא הוי בכלל דהיי הוא הפקר קאמר: והא כפני שהוא יד לקרבן קתני. דמשמע דעלי הוי יד מעליא אסור אבל אי לא אמר עלי יד מיהא הוי וקשה לאביי דאמר כו': אלא איבא טעמא דאמר עלי' הוא דאבור וחבירו מותר. דאי אמר הרי הוא אסור לכו"ע ולא דאמר עלי' עיקר הקדש ואינו אסור אלא לזה ולא לכ"ע: הרי זו חטאת הרי זו אשם. בהמת חולין עוברת לפניו אמר הרי זו חטאת לא אמר כלום משום דאין חטאת בזה נדבה ולכן כי אמר חטאת ולא אמר חטאתי לא אמר ולא כלום דמשמע שמתנדב חטאת הלכך חולין הוי ואף על גב דאמרין לקמן ככר לפניו ואמר הרי זה קרבן אסור ים לומר דהתם משום דיועד דאי אפשר לככר היומו קרבן ומתבין לומר כקרבן אבל הכא הוא סבור שיכול להתפוס חטאת

הוא כפני שהוא יד לקרבן קתני. דמשמע דעלי הוי יד מעליא אסור אבל אי לא אמר עלי יד מיהא הוי וקשה לאביי דאמר כו': אלא איבא טעמא דאמר עלי' הוא דאבור וחבירו מותר. דאי אמר הרי הוא אסור לכו"ע ולא דאמר עלי' עיקר הקדש ואינו אסור אלא לזה ולא לכ"ע: הרי זו חטאת הרי זו אשם. בהמת חולין עוברת לפניו אמר הרי זו חטאת לא אמר כלום משום דאין חטאת בזה נדבה ולכן כי אמר חטאת ולא אמר חטאתי לא אמר ולא כלום דמשמע שמתנדב חטאת הלכך חולין הוי ואף על גב דאמרין לקמן ככר לפניו ואמר הרי זה קרבן אסור ים לומר דהתם משום דיועד דאי אפשר לככר היומו קרבן ומתבין לומר כקרבן אבל הכא הוא סבור שיכול להתפוס חטאת

הוא כפני שהוא יד לקרבן קתני. דמשמע דעלי הוי יד מעליא אסור אבל אי לא אמר עלי יד מיהא הוי וקשה לאביי דאמר כו': אלא איבא טעמא דאמר עלי' הוא דאבור וחבירו מותר. דאי אמר הרי הוא אסור לכו"ע ולא דאמר עלי' עיקר הקדש ואינו אסור אלא לזה ולא לכ"ע: הרי זו חטאת הרי זו אשם. בהמת חולין עוברת לפניו אמר הרי זו חטאת לא אמר כלום משום דאין חטאת בזה נדבה ולכן כי אמר חטאת ולא אמר חטאתי לא אמר ולא כלום דמשמע שמתנדב חטאת הלכך חולין הוי ואף על גב דאמרין לקמן ככר לפניו ואמר הרי זה קרבן אסור ים לומר דהתם משום דיועד דאי אפשר לככר היומו קרבן ומתבין לומר כקרבן אבל הכא הוא סבור שיכול להתפוס חטאת

הוא כפני שהוא יד לקרבן קתני. דמשמע דעלי הוי יד מעליא אסור אבל אי לא אמר עלי יד מיהא הוי וקשה לאביי דאמר כו': אלא איבא טעמא דאמר עלי' הוא דאבור וחבירו מותר. דאי אמר הרי הוא אסור לכו"ע ולא דאמר עלי' עיקר הקדש ואינו אסור אלא לזה ולא לכ"ע: הרי זו חטאת הרי זו אשם. בהמת חולין עוברת לפניו אמר הרי זו חטאת לא אמר כלום משום דאין חטאת בזה נדבה ולכן כי אמר חטאת ולא אמר חטאתי לא אמר ולא כלום דמשמע שמתנדב חטאת הלכך חולין הוי ואף על גב דאמרין לקמן ככר לפניו ואמר הרי זה קרבן אסור ים לומר דהתם משום דיועד דאי אפשר לככר היומו קרבן ומתבין לומר כקרבן אבל הכא הוא סבור שיכול להתפוס חטאת

הוא כפני שהוא יד לקרבן קתני. דמשמע דעלי הוי יד מעליא אסור אבל אי לא אמר עלי יד מיהא הוי וקשה לאביי דאמר כו': אלא איבא טעמא דאמר עלי' הוא דאבור וחבירו מותר. דאי אמר הרי הוא אסור לכו"ע ולא דאמר עלי' עיקר הקדש ואינו אסור אלא לזה ולא לכ"ע: הרי זו חטאת הרי זו אשם. בהמת חולין עוברת לפניו אמר הרי זו חטאת לא אמר כלום משום דאין חטאת בזה נדבה ולכן כי אמר חטאת ולא אמר חטאתי לא אמר ולא כלום דמשמע שמתנדב חטאת הלכך חולין הוי ואף על גב דאמרין לקמן ככר לפניו ואמר הרי זה קרבן אסור ים לומר דהתם משום דיועד דאי אפשר לככר היומו קרבן ומתבין לומר כקרבן אבל הכא הוא סבור שיכול להתפוס חטאת

הוא כפני שהוא יד לקרבן קתני. דמשמע דעלי הוי יד מעליא אסור אבל אי לא אמר עלי יד מיהא הוי וקשה לאביי דאמר כו': אלא איבא טעמא דאמר עלי' הוא דאבור וחבירו מותר. דאי אמר הרי הוא אסור לכו"ע ולא דאמר עלי' עיקר הקדש ואינו אסור אלא לזה ולא לכ"ע: הרי זו חטאת הרי זו אשם. בהמת חולין עוברת לפניו אמר הרי זו חטאת לא אמר כלום משום דאין חטאת בזה נדבה ולכן כי אמר חטאת ולא אמר חטאתי לא אמר ולא כלום דמשמע שמתנדב חטאת הלכך חולין הוי ואף על גב דאמרין לקמן ככר לפניו ואמר הרי זה קרבן אסור ים לומר דהתם משום דיועד דאי אפשר לככר היומו קרבן ומתבין לומר כקרבן אבל הכא הוא סבור שיכול להתפוס חטאת

הוא כפני שהוא יד לקרבן קתני. דמשמע דעלי הוי יד מעליא אסור אבל אי לא אמר עלי יד מיהא הוי וקשה לאביי דאמר כו': אלא איבא טעמא דאמר עלי' הוא דאבור וחבירו מותר. דאי אמר הרי הוא אסור לכו"ע ולא דאמר עלי' עיקר הקדש ואינו אסור אלא לזה ולא לכ"ע: הרי זו חטאת הרי זו אשם. בהמת חולין עוברת לפניו אמר הרי זו חטאת לא אמר כלום משום דאין חטאת בזה נדבה ולכן כי אמר חטאת ולא אמר חטאתי לא אמר ולא כלום דמשמע שמתנדב חטאת הלכך חולין הוי ואף על גב דאמרין לקמן ככר לפניו ואמר הרי זה קרבן אסור ים לומר דהתם משום דיועד דאי אפשר לככר היומו קרבן ומתבין לומר כקרבן אבל הכא הוא סבור שיכול להתפוס חטאת

הוא כפני שהוא יד לקרבן קתני. דמשמע דעלי הוי יד מעליא אסור אבל אי לא אמר עלי יד מיהא הוי וקשה לאביי דאמר כו': אלא איבא טעמא דאמר עלי' הוא דאבור וחבירו מותר. דאי אמר הרי הוא אסור לכו"ע ולא דאמר עלי' עיקר הקדש ואינו אסור אלא לזה ולא לכ"ע: הרי זו חטאת הרי זו אשם. בהמת חולין עוברת לפניו אמר הרי זו חטאת לא אמר כלום משום דאין חטאת בזה נדבה ולכן כי אמר חטאת ולא אמר חטאתי לא אמר ולא כלום דמשמע שמתנדב חטאת הלכך חולין הוי ואף על גב דאמרין לקמן ככר לפניו ואמר הרי זה קרבן אסור ים לומר דהתם משום דיועד דאי אפשר לככר היומו קרבן ומתבין לומר כקרבן אבל הכא הוא סבור שיכול להתפוס חטאת

הוא כפני שהוא יד לקרבן קתני. דמשמע דעלי הוי יד מעליא אסור אבל אי לא אמר עלי יד מיהא הוי וקשה לאביי דאמר כו': אלא איבא טעמא דאמר עלי' הוא דאבור וחבירו מותר. דאי אמר הרי הוא אסור לכו"ע ולא דאמר עלי' עיקר הקדש ואינו אסור אלא לזה ולא לכ"ע: הרי זו חטאת הרי זו אשם. בהמת חולין עוברת לפניו אמר הרי זו חטאת לא אמר כלום משום דאין חטאת בזה נדבה ולכן כי אמר חטאת ולא אמר חטאתי לא אמר ולא כלום דמשמע שמתנדב חטאת הלכך חולין הוי ואף על גב דאמרין לקמן ככר לפניו ואמר הרי זה קרבן אסור ים לומר דהתם משום דיועד דאי אפשר לככר היומו קרבן ומתבין לומר כקרבן אבל הכא הוא סבור שיכול להתפוס חטאת

הוא כפני שהוא יד לקרבן קתני. דמשמע דעלי הוי יד מעליא אסור אבל אי לא אמר עלי יד מיהא הוי וקשה לאביי דאמר כו': אלא איבא טעמא דאמר עלי' הוא דאבור וחבירו מותר. דאי אמר הרי הוא אסור לכו"ע ולא דאמר עלי' עיקר הקדש ואינו אסור אלא לזה ולא לכ"ע: הרי זו חטאת הרי זו אשם. בהמת חולין עוברת לפניו אמר הרי זו חטאת לא אמר כלום משום דאין חטאת בזה נדבה ולכן כי אמר חטאת ולא אמר חטאתי לא אמר ולא כלום דמשמע שמתנדב חטאת הלכך חולין הוי ואף על גב דאמרין לקמן ככר לפניו ואמר הרי זה קרבן אסור ים לומר דהתם משום דיועד דאי אפשר לככר היומו קרבן ומתבין לומר כקרבן אבל הכא הוא סבור שיכול להתפוס חטאת

הוא כפני שהוא יד לקרבן קתני. דמשמע דעלי הוי יד מעליא אסור אבל אי לא אמר עלי יד מיהא הוי וקשה לאביי דאמר כו': אלא איבא טעמא דאמר עלי' הוא דאבור וחבירו מותר. דאי אמר הרי הוא אסור לכו"ע ולא דאמר עלי' עיקר הקדש ואינו אסור אלא לזה ולא לכ"ע: הרי זו חטאת הרי זו אשם. בהמת חולין עוברת לפניו אמר הרי זו חטאת לא אמר כלום משום דאין חטאת בזה נדבה ולכן כי אמר חטאת ולא אמר חטאתי לא אמר ולא כלום דמשמע שמתנדב חטאת הלכך חולין הוי ואף על גב דאמרין לקמן ככר לפניו ואמר הרי זה קרבן אסור ים לומר דהתם משום דיועד דאי אפשר לככר היומו קרבן ומתבין לומר כקרבן אבל הכא הוא סבור שיכול להתפוס חטאת